

CHỦ ĐỀ: QUYỀN THỪA KẾ TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

1. Bảng tổng hợp

STT	Tác giả	Cơ quan xuất bản	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn	Tính cập nhật	Xếp hạng độ tin cậy
1	ThS. Dương Thị Xuân Quý, & ThS. Dương Thị Thúy.	Tạp chí Khoa học Kiểm sát (số 09/2025).	Chủ yếu phân tích luật, so sánh pháp luật, lập luận học thuật; chưa có dữ liệu thực nghiệm hoặc nghiên cứu tình huống sâu.	Có sử dụng văn bản pháp luật, sách, tài liệu quốc tế; tuy nhiên số lượng và mật độ trích dẫn chưa nhiều	Bài viết năm 2025, đề cập cả vấn đề mới như tài sản số. Có độ cập nhật cao	Độ tin cậy cao. Bài mới (2025), có tính cập nhật tốt nhưng phương pháp và trích dẫn chưa thật sự sâu.
2	Kiểm sát viên Ngô Văn Lượng	Tạp chí Khoa học Kiểm sát (số 01/2023).	Phân tích quy định pháp luật, dẫn thực tiễn xét xử, đưa ví dụ chi tiết, so sánh các quan điểm áp dụng, có chiều sâu thực tiễn	Có trích dẫn nhiều văn bản pháp luật (Hiến pháp, BLDS, Nghị quyết...), sách chuyên khảo; lập luận có dẫn nguồn tương đối rõ	Năm 2023: vẫn còn tương đối mới nhưng không cập nhật các vấn đề rất mới so với hiện tại	Độ tin cậy rất cao. Kết hợp lý luận và thực tiễn xét xử, trích dẫn đầy đủ.
3	TS Nguyễn Minh Oanh, Trưởng Bộ môn Luật dân sự, Khoa Pháp luật dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội	Tạp chí Khoa học Kiểm sát (số 04/2020).	Phân tích quy phạm pháp luật, lập luận học thuật, chỉ ra bất cập và kiến nghị; có liên hệ thực tiễn nhưng thiên về lý luận	Có dẫn luật (BLDS, Luật HNGĐ, Nghị định), giải thích quy định rõ ràng; tuy nhiên không quá nhiều tài liệu quốc tế	Năm 2020: tương đối cũ so với bối cảnh pháp lý thay đổi nhanh, nhưng vẫn dựa trên BLDS 2015 (hiện hành)	Độ tin cậy trung bình cao. Nền tảng học thuật tốt nhưng tương đối cũ (2020), thiên về lý luận.
4	ThS, NCS Nguyễn Nhật Huy, Giảng viên Khoa Pháp luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội	Tạp chí Khoa học Kiểm sát (số 06/2023).	Phân tích quy định pháp luật, so sánh với pháp luật nước ngoài, lập luận học thuật chặt chẽ, có kiến nghị	Có sử dụng nhiều văn bản pháp luật, tài liệu học thuật và so sánh quốc tế, hệ thống dẫn nguồn khá đầy đủ	Năm 2023: đã cũ so với hiện tại, dù vẫn dựa trên Luật HNGĐ 2014 và BLDS 2015 (còn hiệu lực)	Độ tin cậy trung bình. Phương pháp học thuật chặt chẽ, có so sánh pháp luật quốc tế, hệ thống trích dẫn đầy đủ.

5	TS Đỗ Thị Hoa, Khoa Luật, Đại học Thương mại	Tạp chí Khoa học Kiểm sát (số 10/2024).	Phương pháp phân tích pháp luật hiện hành kết hợp với nghiên cứu so sánh (tham chiếu kinh nghiệm từ Canada, Anh, Mỹ) để đưa ra các khuyến nghị thực tiễn.	Hệ thống trích dẫn phong phú, bao gồm các văn bản luật (BLDS 2015, Luật Hôn nhân & Gia đình 2014), các công trình nghiên cứu của chuyên gia đầu ngành (Đỗ Văn Đại, Nguyễn Minh Oanh) và luật quốc tế.	Bài viết rất mới, nhận bài tháng 8/2024 và đăng tháng 10/2024. Các thông tin về kỹ thuật y khoa và các sửa đổi luật của Canada (đến năm 2021) đều mang tính thời sự cao.	Độ tin cậy rất cao. Phương pháp so sánh + trích dẫn phong phú + rất mới (2024).
6	ThS, NCS Nguyễn Nhật Huy, Giảng viên Khoa Pháp luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội	Tạp chí Quản lý nhà nước (Số 331, tháng 8/2023)	Tập trung tìm hiểu, phân tích các học thuyết (Quyền tự nhiên, Tự do ý chí, Nhà nước và pháp luật) và so sánh pháp luật thực định Việt Nam với quốc tế	Trích dẫn phong phú từ các nguồn: Luật thực định (BLDS 1995, 2005, 2015), án lệ, giáo trình, luận văn thạc sĩ và tài liệu quốc tế (Anh, Ai-len, EU)	Xuất bản tháng 8/2023. Dẫn chiếu trực tiếp Bộ luật Dân sự 2015 hiện hành	Độ tin cậy cao. Hệ thống lý thuyết và trích dẫn mạnh, cập nhật ổn.
7	ThS Trần Minh Trang, Khoa Lý luận Chính trị- Luật, Trường Đại học Hồng Đức	Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức (Số 72B, tháng 02/2025	Sử dụng kết hợp nhiều phương pháp: phân tích pháp lý, so sánh, biện chứng và nghiên cứu tình huống (án lệ).	Trích dẫn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (BLDS 1995, 2005, 2015) và các công trình nghiên cứu của các chuyên gia đầu ngành như Phạm Văn Tuyết, Nguyễn Minh Tuấn.	Xuất bản tháng 02/2025. Nội dung bám sát các quy định mới nhất của Bộ luật Dân sự 2015 và thực tiễn xét xử hiện nay.	Độ tin cậy cao. Phương pháp đa dạng (phân tích, so sánh, biện chứng, án lệ) và có liên hệ thực tiễn
8	ThS. Đặng Lê Phương Uyên, giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.	Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam (Số 11/2025).	Phương pháp luật học so sánh (so sánh pháp luật Đức, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ) và phân tích lý luận đối chiếu với thực tiễn Việt Nam.	Sử dụng hệ thống tài liệu tham khảo quốc tế đồ sộ (Oxford University Press, Max Planck Institute) và các học giả nổi tiếng	Xuất bản năm 2025. Bài viết không chỉ cập nhật quy định hiện hành mà còn hướng tới việc kiến nghị	Độ tin cậy rất cao. Phương pháp so sánh pháp luật chuyên sâu, sử dụng nguồn quốc tế uy tín (Oxford, Max

				thế giới như Reinhard Zimmermann.	sửa đổi chính sách trong tương lai.	Planck), trích dẫn học giả hàng đầu .
--	--	--	--	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

2. Tài liệu tham khảo

1. ThS. Dương Thị Xuân Quý và ThS. Dương Thị Thúy (2025) “Thừa kế quyền tài sản theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam”, *Tạp chí Khoa học Kiểm sát*, 9(93). doi: 10.59554/tckhks.v9i93.619.
2. Ngô Văn Lượng (2023) “Một số vấn đề về chia thừa kế cho đối tượng được hưởng di sản bắt buộc theo Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015”, *Tạp chí Khoa học Kiểm sát*, 1(63). Available at: <https://khoahockiemsat.hpu.vn/portal/article/view/219>
3. Nguyễn Minh Oanh (2020) “Bàn luận về quyền thừa kế của cá nhân được sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản”, *Tạp chí Khoa học Kiểm sát*, 4(40). Available at: <https://khoahockiemsat.hpu.vn/portal/article/view/149>
4. Nguyễn Nhật Huy (2023) “Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về phân chia di sản thừa kế theo di chúc trong một số trường hợp đặc biệt”, *Tạp chí Khoa học Kiểm sát*, 6(68). Available at: <https://khoahockiemsat.hpu.vn/portal/article/view/275> (Truy cập: 21 Tháng Ba 2026).
5. TS. Đỗ Thị Hoa (2024) “Quyền thừa kế của cá nhân được sinh ra bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm - Kinh nghiệm pháp luật Canada và khuyến nghị cho Việt Nam ”, *Tạp chí Khoa học Kiểm sát*, 10(82). Available at: <http://khoahockiemsat.hpu.vn/portal/article/view/462>
6. Nguyễn Nhật Huy (2023) “Học thuyết về quyền và hạn chế quyền tự do định đoạt của người lập di chúc”, *Quản lý nhà nước*, (331), tr 32–36. doi: 10.59394/qlnn.331.2023.579.
7. Trần Minh Trang. (2025) “MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ DI CHỨC MIỆNG”, *Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức*, 72(02), tr 117-126. doi: 10.70117/hdujs.72.02.2025.761.
8. ThS ĐẶNG LÊ PHƯƠNG UYÊN (2025) “Pháp luật nước ngoài về thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc và hợp đồng tặng cho - Kinh nghiệm cho Việt Nam”, *Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam*, 11(195). doi:10.70236/khplvn.386.